

RELATÓRIO FORMAL DE OPOSIÇÃO

Projeto: Central Solar Fotovoltaica (CSF) de Sophia e Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT) associadas

Assunto: Oposição formal ao abrigo da Diretiva EIA (2011/92/UE alterada por 2014/52/UE), Diretiva SEA (2001/42/CE), Diretiva Habitats (92/43/CEE), Convenção de Aarhus e legislação portuguesa

Data: 16/11/25

1. RESUMO EXECUTIVO — PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADE

Após análise detalhada do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto CSF Sophia, identificam-se incumprimentos significativos relativamente aos seguintes instrumentos legais:

Direito da União Europeia

- Diretiva EIA 2011/92/UE (alterada por 2014/52/UE)
- Diretiva SEA 2001/42/CE
- Diretiva Habitats 92/43/CEE, Artigo 6.º(3)
- Convenção de Aarhus (acesso à informação e participação pública)

Legislação Portuguesa

- DL 151-B/2013 (transposição da EIA)
- DL 80/2015 (Regime Jurídico do Ordenamento do Território)
- DL 140/99 e DL 49/2005 (Natura 2000 / Incidências Ambientais)
- DL 82/2021 (Gestão de Combustível e Fogos Rurais)

Resumo das Áreas de Não Conformidade

1. Ausência de justificação para a localização do projeto no quadro de ordenamento do território

2. Falta de análise de classificação do solo e conflitos com projetos de agricultura financiada pela UE
3. Falta de integração dos resultados da SEA do PDIRT 2022–2031 e PDIRT-E 2025–2034
4. Avaliação de alternativas incompleta e legalmente insuficiente
5. Falta de metodologia e análise de impactes cumulativos
6. Ausência de triagem ou Avaliação Apropriada da Diretiva Habitats
7. Estudos de biodiversidade e medidas compensatórias incompletos
8. *Silvicultura, Saúde das Florestas e Integridade da Paisagem — Riscos Não Declarados e Omissões Materiais*
9. Solos, hidrologia e risco de desertificação não avaliados
10. Falta de avaliação de campos eletromagnéticos (EMF) das LMAT
11. Faixas de gestão de combustível (FGC) não identificadas nem avaliadas
12. *Ausência de Avaliação da Saúde Pública, Vulnerabilidade Climática e Falha na Análise dos Impactos Térmicos sobre a População*
13. As 119 condições legais da APA não estão integradas em qualquer Sistema de Gestão Ambiental
14. Participação pública não conforme com a Convenção de Aarhus
15. Impactes culturais e socioeconómicos não avaliados

Conclui-se que o EIA não pode ser considerado conforme, robusto ou adequado para suporte de decisão.

2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E DE ORDENAMENTO — CONTEXTO OBRIGATÓRIO EM FALTA

Nos termos dos Artigos 3.º e 5.º da Diretiva 2014/52/UE, o EIA deve demonstrar alinhamento com:

- PDM de Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova
- PNPO – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

- PROT – Planos Regionais de Ordenamento do Território
- Instrumentos municipais: PDM, PU, PP
- Planos setoriais, incluindo:
 - PDIRT 2022–2031
 - PDIRT-E 2025–2034

Constatação:

O EIA não apresenta referências a estes instrumentos vinculativos.

Objeção 1:

O EIA é não conforme por não justificar a localização do projeto no quadro estratégico e territorial.

3. CLASSIFICAÇÃO AGRÍCOLA INCORRETA E SUBSÍDIOS DA UE

Partes significativas da área incluem terrenos agrícolas ativos, incluindo explorações subsidiadas pela PAC/IFAP (ex.: Quinta de Permacultura Keela).

Constatações:

- Solo produtivo foi reclassificado como “não produtivo” na revisão recente do PDM
- Os proprietários não foram devidamente notificados
- O EIA não:
 - identifica parcelas subsidiadas pela PAC
 - avalia impactos sobre compromissos agrícolas financiados pela UE
 - demonstra conformidade com o PDM

Objeção 2:

O EIA falha na análise da classificação do solo, ignorando usos agrícolas financiados pela UE.

4. FALHAS NA CONSULTA PÚBLICA E NA RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO E NO EIA

A consulta pública é obrigatória ao abrigo de:

- Artigo 6.º da Diretiva EIA
- Convenção de Aarhus, Artigos 4.º–6.º
- DL 151-B/2013
- DL 80/2015 (revisão dos PDM)

Constatações:

- Os proprietários não foram consultados adequadamente
- O prazo de 30 dias é insuficiente para mais de 2.000 páginas
- Precedentes internacionais e nacionais apontam violação (ACCC/C/2015/128; STA 0392/18.9BELSB)

Objeção 3:

A participação pública não cumpre normas europeias, nacionais nem jurisprudência aplicável.

5. FALHA NA INTEGRAÇÃO DA SEA (PDIRT & PDIRT-E)

O projeto é parte do reforço da rede nacional, incluída em:

- PDIRT 2022–2031
- PDIRT-E 2025–2034 (ambos com SEA concluída)

Constatação:

O EIA não integra resultados da SEA.

Objeção 4:

Incumprimento da obrigação SEA → EIA.

6. AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS — INSUFICIENTE

Devem ser avaliadas:

- alternativas de macrolocalização
- alternativas de geração dispersa
- alternativas de traçado
- alternativa zero

Evidência Crucial: DIA da APA (30 maio 2024):

A APA considerou a análise de alternativas **insuficiente**.

Objeção 5:

O EIA reproduz as mesmas deficiências já identificadas pela APA — violação do Art. 5.º(1)(d) da Diretiva.

7. IMPACTOS CUMULATIVOS — FALTA DE METODOLOGIA E ANÁLISE

Obrigatórios pela Diretiva EIA.

Constatações:

- Sem metodologia
- Sem inventário regional
- Sem análise conjunta com outros projetos PV, LMAT, fragmentação, risco de incêndio, etc.

Objeção 6:

Violação explícita da Diretiva e legislação portuguesa.

8. DIRETIVA HABITATS ART. 6.º(3) — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO APROPRIADA

Constatações:

- Sem triagem
- Sem Avaliação Apropriada
- Sem análise de conectividade ecológica
- Sem avaliação de efeitos cumulativos
- Espécies críticas ignoradas (abutre-preto, águia-imperial)

Objeção 7:

Incumprimento grave da Diretiva Habitats e do regime de AIA.

9. BIODIVERSIDADE — ESTUDOS INCOMPLETOS & COMPENSAÇÃO INSUFICIENTE

Constatações:

- Cartografia insuficiente
- 1.266 espécies registadas sem análise adequada
- Sem plano de monitorização de 40 anos
- Medidas não georreferenciadas e sem equivalência ecológica demonstrada

Objeção 8:

Avaliação de biodiversidade deficiente.

10. SILVICULTURA, SAÚDE FLORESTAL E INTEGRIDADE DA PAISAGEM — RISCOS NÃO DECLARADOS E OMISSÕES MATERIAIS

Constatações

Evidência técnica independente demonstra omissões significativas na AIA relativas a:

- presença de doença grave das árvores (*Phytophthora* spp.) dentro e adjacente à área do projeto (See Photos below),
- subavaliação do valor ecológico, cultural e paisagístico dos sobreiros e azinheiras previstos para remoção, e
- ausência total de contabilização de vários milhares de oliveiras e outras espécies não protegidas que serão destruídas.

Estas omissões violam:

- Diretiva AIA 2011/92/UE (alterada), Artigo 3
- DL 151-B/2013, Anexo VI (flora, fauna, paisagem, impacto cultural e socioeconómicos)
- Lei 107/2001 (proteção cultural e paisagística)
- DL 82/2021 (faixas de gestão de combustível e remoção de vegetação associada)

A AIA falha, assim, na prestação de uma avaliação cientificamente credível sobre silvicultura, saúde florestal, alteração da paisagem e risco ecológico.

Risco Não Declarado de Doença das Árvores — *Phytophthora cinnamomi* & *P. alticola*

Evidência de surto ativo de doença

Observações de campo de perito independente (J. Ives, B.Sc. Hons. Arb.) confirmam sintomas generalizados de podridão radicular e declínio associados à *Phytophthora*, incluindo:

- eucaliptos, sobreiros e azinheiras mortos ou em declínio,
- rarefação da copa,
- clorose e degradação rápida,
- cancro hemorrágico,
- morte súbita com folhas ainda presas.

Estes sintomas são consistentes com *Phytophthora cinnamomi* e *Phytophthora alticola*, ambas reconhecidas pelo INIAV (estudos 2022–2023) como altamente patogénicas para as florestas portuguesas.

Sobreiro em declínio com retração da copa (See photos below)



Close up of dead eucalyptus near project boundary with foliage still attached.



Dead and dying eucalyptus near project

 Dead cork oak near the project boundary with foliage still attached.	 Close up of bleeding canker exudation from dead cork oak near project boundary	 Close up of bleeding canker in newly infected eucalyptus near
---	---	---

Importância deste risco

A Phytophthora propaga-se através de:

- solo contaminado,
- escoamento superficial,
- movimentação de maquinaria,
- escavações,
- abertura de valas,
- remoção de árvores,
- perturbação de sistemas radiculares infetados.

O projeto exige movimentos extensivos de terras e remoção massiva de vegetação para:

- plataformas da CSF,
- escavações da LMAT,
- vias de acesso,
- faixas de gestão de combustível (DL 82/2021).
- Estas atividades aumentam drasticamente o risco de propagação da doença para áreas florestais saudáveis.

Omissão na AIA

A AIA não inclui:

- inventário fitossanitário,
- análise laboratorial de solo para patógenos,
- avaliação de risco,
- plano de mitigação ou protocolo sanitário,
- referência a alertas do INIAV,
- plano de monitorização.
- Esta é uma omissão crítica: se houver *Phytophthora* nos solos, o projeto não pode avançar sem risco de danos ecológicos e económicos a nível regional.

Subavaliação do Valor dos Sobreiros e Azinheiras

O levantamento da MF&A identifica a remoção de 421 sobreiros e 1.120 azinheiras (incluindo 273 exemplares maduros).

A avaliação independente demonstra que:

- áreas do levantamento são incompletas,
- árvores maduras estão ausentes do inventário,
- mais árvores serão removidas devido às obras da LMAT,
- centenas adicionais serão removidas pelas faixas de gestão de combustível (100 m).

Importância ecológica e cultural

Sobreiros e azinheiras são espécies estruturantes (keystone species), fundamentais para:

- ecossistemas florestais nativos,
- redes micorrízicas,
- habitat crítico para fauna ameaçada,
- paisagens culturais com séculos de existência.

A perda destes exemplares não pode ser compensada pela plantação de milhares de jovens árvores em antigas plantações de eucalipto. Árvores-substitutas levarão décadas até atingir função ecológica ou cultural equivalente.

Omissão na AIA

A AIA falha em:

- quantificar a remoção total de quercíneas,
- avaliar efeitos culturais ao nível da paisagem,
- analisar a função ecológica e viabilidade de substituição,

- compatibilizar remoções com os requisitos do DL 82/2021.

Isto compromete a credibilidade da AIA e viola padrões mínimos de avaliação.

Remoção Massiva Não Declarada de Oliveiras e Outras Folhosas

Oliveiras — muitas com centenas de anos — cobrem áreas significativas do local do projeto.

Estas suportam:

- segurança alimentar local,
- economias rurais de pequena escala,
- sistemas agrícolas CAP/IFAP,
- práticas tradicionais de olival-pastoreio misto.

Omissão na AIA

A AIA não identifica nem avalia:

- vários milhares de oliveiras que serão removidas,
- outras folhosas eliminadas para LMAT, acessos e faixas de combustível,
- perda de olivais próximos de povoações,
- impactos culturais e socioeconómicos da destruição dos pomares.

Tal contraria a afirmação constante no Resumo Não Técnico de que a área possui “solos improdutivos e inadequados para a agricultura”, claramente desmentida pela presença de olivais produtivos e culturas arvenses subjacentes.



Consequências Paisagísticas e Socioeconómicas

A remoção não declarada de árvores irá:

- degradar a estrutura dos solos,
- reduzir a produtividade agrícola,
- eliminar usos tradicionais da terra,
- alterar o carácter da paisagem,
- reduzir o emprego local,
- comprometer compromissos agrícolas financiados pela PAC.

A omissão desta informação constitui uma falha material da AIA ao abrigo do DL 151-B/2013.

Objeção 9 Consolidada — Silvicultura, Sanidade Florestal e Integridade da Paisagem

Objeção 9:

A AIA não avalia nem divulga impactos críticos relacionados com silvicultura, sanidade florestal e integridade da paisagem associados ao projeto CSF Sophia e LMAT, incluindo:

- a provável presença de um surto de *Phytophthora*,
- o valor ecológico e cultural de sobreiros e azinheiras maduros, e
- a remoção não declarada de milhares de oliveiras e outras folhosas.

Estas omissões violam a Diretiva AIA (2011/92/UE), o DL 151-B/2013, o DL 82/2021 e a Lei 107/2001, impedindo uma avaliação ambiental legalmente válida.

A ausência de testes de patógenos, inventários arbóreos completos e avaliação de alterações paisagísticas torna a AIA incompleta, pouco fiável e não conforme.

Referências

Phytophthora alticola and *Phytophthora cinnamomi* on *Eucalyptus globulus* in Portugal, *European Journal of Plant Pathology* 165(8):1–15 (2023)

INIAV (2022–2023)

Gestão e Prevenção da Doença Causada por *Phytophthora cinnamomi* em Montados e Dehesas, ISBN 978-972-579-053-3 (2019)

Studies on Cork Oak Decline: An Integrated Approach, Instituto de Investigação e Formação Avançada, Évora (2014)

11. SOLO, HIDROLOGIA, EROSÃO & RISCO DE DESERTIFICAÇÃO

Constatações:

- Sem Plano de Gestão de Solos
- Sem modelação hidrológica
- Sem análise do efeito “heat-island” dos PV
- Consumo de água subestimado em maior que 2,5 vezes

Objeção 9:

Conclusões hidrológicas sem base científica.

12. IMPACTO CULTURAL & SOCIOECONÓMICO

Violação da Diretiva EIA, Convenção de Aarhus, Lei 107/2001 e DL 151-B/2013.

Paisagem Cultural & Património

Sem:

- Plano de Gestão do Património Cultural
- Cartografia GIS
- Avaliação de paisagens culturais e usos tradicionais

Identidade Cultural & Usos Tradicionais

A industrialização elimina:

- pastoreio
- agricultura de pequena escala
- práticas rurais tradicionais

Fragmentação Social & Conflito Comunitário

Testemunhos de:

- conflitos entre vizinhos
- perda de coesão comunitária

Populações Vulneráveis

Abordagens a idosos e analfabetos sem garantias.

Meios de Subsistência Locais

Perdas não quantificadas em agricultura, CAP/IFAP, pequenas explorações.

Injustiça Procedimental

- Documentos divulgados tardiamente
- Inacessíveis digitalmente
- Sem reuniões públicas

Objeção 10:

Impactes socioculturais não avaliados — incumprimento legal.

13. ELECTROMAGNETIC FIELDS (EMF) — AVALIAÇÃO EM FALTA

Obrigatória para LMAT 400 kV.

Constatações:

- Sem modelação
- Sem comparação com ICNIRP 2020
- Sem avaliação de residentes ou trabalhadores

Objeção 11:

Incumprimento da Diretiva EMF 2013/35/UE.

14. FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL (FGC)

Obrigatórias pelo DL 82/2021.

Constatações:

- Faixas de 100 m não mapeadas
- Sem avaliação de risco de incêndio
- Sem plano operacional

Objeção 12:

Omissão material grave.

15. SAÚDE PÚBLICA, VULNERABILIDADE CLIMÁTICA E FALHA NA AVALIAÇÃO DO RISCO TÉRMICO HUMANO

Constatações

A evidência científica é inequívoca: Portugal encontra-se entre os países europeus mais vulneráveis ao calor extremo, às secas e aos incêndios rurais. Estas vulnerabilidades são agravadas pela remoção de vegetação, degradação dos solos e fragmentação ecológica — todos impactes previsíveis do projeto CSF Sophia.

Apesar disso, a AIA não inclui qualquer Avaliação de Impacte na Saúde (AIS), Avaliação de Vulnerabilidade Climática, ou modelação da exposição térmica humana, colocando o projeto em conflito com requisitos obrigatórios de adaptação climática da UE e de Portugal.

Estas omissões violam:

- Diretiva AIA 2011/92/UE, Artigo 3 (efeitos sobre seres humanos, saúde e clima)
- Convenção de Aarhus, Artigos 4–6 (acesso à informação e participação pública)
- Estratégia da União Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas
- Lei de Bases do Clima
- Lei de Bases do Ambiente (princípios da precaução e da prevenção)
- Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes
- DL 151-B/2013, Anexo VI (riscos para a saúde humana e riscos climáticos)

Assim, a AIA falha em abordar riscos essenciais de saúde pública associados à transformação de larga escala do território numa região já classificada como altamente vulnerável ao clima.

Objeção 13: Saúde Pública e Vulnerabilidade Climática

A AIA não avalia nem revela riscos críticos para a saúde humana, segurança térmica e vulnerabilidade climática associados ao projeto CSF Sophia. A ausência de uma Avaliação de Impacte na Saúde, de uma Avaliação de Vulnerabilidade Climática e de

modelação cumulativa do risco de calor viola a Diretiva AIA (2011/92/UE), a Estratégia Europeia de Adaptação, a Lei de Bases do Clima, a Lei de Bases do Ambiente e o Quadro de Sendai.

Estas omissões são particularmente graves dada a elevada proporção de população idosa e vulnerável residente na área do projeto.

O projeto, tal como apresentado, é não conforme, cientificamente não fundamentado e inseguro, não podendo avançar sem avaliações completas de risco climático e de saúde pública.

16. AS 119 CONDIÇÕES DA APA — SEM QUADRO DE CUMPRIMENTO

O EIA não inclui:

- Sistema de Gestão Ambiental
- Registo de conformidade
- Protocolos de monitorização
- Estrutura de reporte

Objeção 14:

Ausência de mecanismos de cumprimento das condições impostas pela APA.

17. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA — NÃO CONFORMIDADE COM AARHUS

Constatações:

- Prazo insuficiente
- Documentos inacessíveis
- Sem sessões públicas
- Repetição de violações anteriores

Objeção 15:

Violação do Artigo 6.º da Convenção de Aarhus.

18. PEDIDOS FORMAIS À APA

Solicita-se que a APA exija ao proponente:

1. Ordenamento e Estratégia

- Declaração completa de alinhamento com PDM, PNPOT, PROT, PDIRT, PDIRT-E
- Relatório SEA → EIA

2. Alternativas

- Macrolocalização
- Geração dispersa
- Alternativa zero

3. Biodiversidade

- Triagem e Avaliação Apropriada
- Cartografia GIS completa
- Plano de monitorização de 40 anos
- Avaliar os impactes críticos na silvicultura, sanidade florestal e integridade da paisagem

4. Solos e Hidrologia

- Planos de gestão e controlo
- Modelação hidrológica
- Avaliação de consumos

5. Efeitos Culturais e Socioeconómicos

- Plano de Gestão do Património Cultural,
- Mapeamento SIG completo da sensibilidade dos recursos culturais,
- Avaliação dos impactos sobre os padrões tradicionais de uso rural do solo.
- Documentação de testemunhos — Fragmentação Social e Conflito Comunitário,
- Quantificação das perdas económicas

6. Incêndios

- Mapeamento de FGC
- Avaliação de risco
- Estratégia operacional

7. EMF

- Modelação completa

7. Saúde Pública e Risco Climático

- Avaliação de Impacto na Saúde a incluir: avaliações de saúde pública e de risco climático

8. Gestão Ambiental

- Sistema de Gestão Ambiental

9. Participação Pública

- Extensão da consulta
- Documentação acessível

19. CONCLUSÃO FINAL

Com base na evidência apresentada, o EIA da CSF Sophia **não cumpre** a legislação ambiental Europeia e Portuguesa e **não deve ser aprovado** sem revisões substanciais.

Solicita-se:

1. **Suspensão do processo decisório**, e
 2. **Preparação de documentação revista**, com nova consulta pública conforme os padrões da Convenção de Aarhus.
-